

מסורת הש"ס

א) נפסוקים ג. וט"ק. ב) ז"ק יג. תמורה ה: ודף ט. זעלי לא. ג) א. ועיכין לא. מסת יג: חולין פה. יצמות ח: מה: כב: יומא ב: מיר ה. הרוית ח: מנחות ד. מה: ד) תוספתא דערבין פס"ד וע"ה, ט) זגאה יב טו. י) ויקרא כו. י) לכלים ז"ק, ח) דגנני יעב"ץ. ט) גאולה הס"ד ומס"ד דמעשר ט. ז"ק. ב)לא יגאל ז"ק. ב) ומתמקן ז"ק. ו) משמע ז"ק. ח) קלמרי הכי וכו' ז"ק. ו) שיר לע"ה. ב) ד"ה שמיטה וע"ה תוס' חולין פד. ד"ה בעינין.

תורה אור השלם

- רק בקל אות נפשך תזבח ואכלת בשר בברכת יי אלהיך אשר נתן לך בכל שערך השמא והשחור יאכלנו כבני ובאלי.
- דברים יב יט
- אף בכור שור או בכור קישב או בכור עז לא תפדה קישב דם את דמם תורק על המזבח ואת חלבם תקטיר אשח לר'ח ניחח לך. במדבר יז יז
- לא יבקר בן טוב לרע ולא ימנעו ואם תרע ימנעו וזהו הוא ותמורתו יתנה קדש לא יגאל.
- אף כל חרם אשר יקחם איש לך מכל אשר לו מאדם ובתבה ומשרה אֲחֻזתו לא יקבר ולא יגאל כל חרם קדש קדשים הוא לך. ויקרא כז כז
- וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השמש העשירי יתנה קדש לך. ויקרא כז כז
- ועברתה כל פטר דרם לך וכל פטר שרץ בהקדש אשר יתנה לך הוקרים לך. שמות יב יב
- ועב הכהן ביום השביעי וְאֵהָא וְהַנֶּה פֶּשֶׁה תִּנְחַב בְּקִירַת הַבֵּית.
- ויקרא יז לט
- ובא הכהן וְאֵהָא וְהַנֶּה פֶּשֶׁה תִּנְחַב בְּבֵית צִרְתָּא מִמָּאֲרָה הוּא בְּבֵית טַטֵּא הוּא. ויקרא יז כד
- כל דרם בישראל לך יתנה. במדבר יז יז

הגהות הב"ח

(א) גמי לא תפדה ומנכר חי נמעשה: (ב) רש"י ד"ה בתרמים וכו' חסם קדש קדשים: (ג) ו"ה כל חסם וכו' במכירה הס"ד ואח"כ מ"ה מעשר גאולה כמותו מסתכל מעשר:

מוסף רש"י

בבכור הוא אומר. רלא זעיל לא ב. זו היא שיבה זו היא ביאה. לזון גזירה שזי זה מהו (יחזא ב. פכות יג.) כלומר ילפינן גזירה שזי משיבה לנאה כמו דהוי תמיונה שיבה או תמיונה נאה (נדח בב.) דלפי"ג דלא דמו קראי להדדי, כיון דתמיונה צביאת כהן משמתי דיינינן כזה גזירה שזי (בבשות יז. ועי' רש"י שרובין יא. בארזכות.) הרי הן בהקדש. ויש כהן מפעלה (שרובין כח.).

כל פסולי המוקדשין

ושאינו נישום מחיים. כגון העור וְ והגדין שחשיבות שזס דמי הבהמה אינו כשציל העור הלכך בהצלעה שרי אפי' דגדול וציתמי משזס השצת אצידה חוקמה אדאורייתא דלאחר שמיטה מוכרו כדרכו: **סנר לה לפא דרנא**. דמעשר לאחר שמיטה וְ דאורייתא שרי למכור: **רק צכל אוס נפשך**.

מוקמינן בספרי(ה) דפסולי המוקדשין

מישתעי וכתיב מזבח ואלכלת וְ:

איזוהו דנר שאין צו זרעה מחיים. שאין נהינן מהס מחיים דהא שאר קדשים אס נפל צהן מוס פודן ויכול למוכרן מחיים לכל מי שירצה: **אלא זה מעשר בהמה**. דכתיב ציה לא יגאל⁽¹⁾ דאינו נמכר מחיים וכתב דלאחר זציהא איכא זרעה והואו זרעה

מכירה היא דדומיא דזרעה שאסר לך מחיים התיר לך לאחר שמיטה ומה זרעה היתה ראויה צו מחיים מכירה. אלמלא לאחר שמיטה נמכר מדאורייתא והא דמני אינו נמכר שחוט דרבנן הוא הילכך ציתמי מוקמינן אדאורייתא: מהו להצליע. דמי צשר מעשר בהמה של גדול עס דמי העצמות: דקה. אין העצמות ראוים לכלוס⁽²⁾ ואין מצליעין: **גספ**. ראוין העצמות לקמתא דגנרי⁽³⁾ וחאיני ומצליעין: **צאמרי דמר**. עושין כלים מעצמות ⁽⁴⁾ וצאמריה דמר אין עושין כלים מעצמות ואין מצליעין: **מנא**

ר"מ. דמעשר אינו נמכר דמאי משמע מכירה מלא יגאל: **בתרמים**. כתיב (ויקרא כו) לא ימכר ולא יגאל כל חרם יא⁽⁵⁾ קדשים וגו': **מפני**. שזריך שרעה מציזת הללו לא יגאל מופינן לרשא וז: **שכן חולין על הכל** שאס החרים את וְהקדשים חל חרם עליהן ונותן לכהן כפי טובת הנאה שיש לו צהן כדאמר בערכין צפ' המקדיש שדהו

(דף כח:) תאמר צמעשר שאינו חל אלא על החולין ועוד חרם חל על כל העדר ומעשר אינו וְ אלא עשירי: **אינא למיפרך**. דלפטריך לא יגאל דחרמים דנמעשר לא גמירי דמה למעשר שכן קדש לפניו ולאחריו שאס קרא לעשירי תשיעי ולתשיעי עשירי ולאחר עשר עשירי שלשתן מקודשים: **דאיכא למיפרך**. צמעשר כדפרכינן גבי חרמים מה לצבור שכן קדושתו מרחם תאמר צמעשר שאין קדושתו מרחם ולהכי איפטריך לא יגאל דמעשר: **והעצום קרא יסירה הוא**. ומופנה לגזירה שזי ללמד העברה העברה על מעשר שלא יגאל ואין משיצין עליה הילכך לא יגאל דמעשר מופנה הוא. ומאי טעמא האי קרא ימירא דמנאי למכתב כל פטור רחס וי' לה' כדכתיב קרא אחרינא (שמות יג) כל פטור רחס לה' והעצרת למנא לי ש"מ קרא ימירא הוא: **צבור נמי יולף גאולה גאולה מחרמים**. דלא ימכר דלע"ג דלא כתב צכור גאולה כתב ציה פדייה (סס) והיא היא: **יטו ט גאולה דמעשר מפני**.

כדאמרן הלכך דיינינן ליה גזירה שזי מחרמים אכל פדייה דצבור לא מפני דלפטריך לגופיה ולאגמורי נמי אמעשר בהעברה העברה: **ומאי חוים**. דפדייה דצבור לגופיה וְ ולאגמורי אמעשר ולא יגאל דמעשר לאפניו ולמיגמר גזירה שזי מחרמים אינא לא יגאל דמעשר לגופיה דלא וי' פדה ולאגמורי אצבור העברה העברה דכצור לאפניו ולמיגמר גזירה שזי מחרמים דאסור צמכירה דהא מעשר כצר קיס לן וי' דגמרגא ליה גאולה מחרמים:

כל חרם ו קדשים הוא. הוא אסור צמכירה: (ג) **מסתפנא מעשר**. הוה ליה לרצויי דצין חרמים דגאולה כתב ציה כמו צחרמים ולמעוטי צכור דפדייה כתב ציה: לא יגאל דחרמים לא לריך. ולא משזס דגמר מצכור אלא מסצנא נפקא לן דאינו צפדייה: **הקדש נינהו**. ואינו צפדייה ולא דמי לקדשי מוצח: חולין נינהו. ויכול למוכרן כהן לכל מי שירצה: לך יסי. צרשות כהן הן כשאר ממונו:

דלפטריך לגופיה ולאגמורי נמי אמעשר בהעברה העברה: **ומאי חוים**. דפדייה דצבור לגופיה וְ ולאגמורי אמעשר ולא יגאל דמעשר לאפניו ולמיגמר גזירה שזי מחרמים אינא לא יגאל דמעשר לגופיה דלא וי' פדה ולאגמורי אצבור העברה העברה דכצור לאפניו ולמיגמר גזירה שזי מחרמים דאסור צמכירה דהא מעשר כצר קיס לן וי' דגמרגא ליה גאולה מחרמים:

כל חרם ו קדשים הוא. הוא אסור צמכירה: (ג) **מסתפנא מעשר**. הוה ליה לרצויי דצין חרמים דגאולה כתב ציה כמו צחרמים ולמעוטי צכור דפדייה כתב ציה: לא יגאל דחרמים לא לריך. ולא משזס דגמר מצכור אלא מסצנא נפקא לן דאינו צפדייה: **הקדש נינהו**. ואינו צפדייה ולא דמי לקדשי מוצח: חולין נינהו. ויכול למוכרן כהן לכל מי שירצה: לך יסי. צרשות כהן הן כשאר ממונו:

דלפטריך לגופיה ולאגמורי נמי אמעשר בהעברה העברה: **ומאי חוים**. דפדייה דצבור לגופיה וְ ולאגמורי אמעשר ולא יגאל דמעשר לאפניו ולמיגמר גזירה שזי מחרמים אינא לא יגאל דמעשר לגופיה דלא וי' פדה ולאגמורי אצבור העברה העברה דכצור לאפניו ולמיגמר גזירה שזי מחרמים דאסור צמכירה דהא מעשר כצר קיס לן וי' דגמרגא ליה גאולה מחרמים:

כל חרם ו קדשים הוא. הוא אסור צמכירה: (ג) **מסתפנא מעשר**. הוה ליה לרצויי דצין חרמים דגאולה כתב ציה כמו צחרמים ולמעוטי צכור דפדייה כתב ציה: לא יגאל דחרמים לא לריך. ולא משזס דגמר מצכור אלא מסצנא נפקא לן דאינו צפדייה: **הקדש נינהו**. ואינו צפדייה ולא דמי לקדשי מוצח: חולין נינהו. ויכול למוכרן כהן לכל מי שירצה: לך יסי. צרשות כהן הן כשאר ממונו:

דלפטריך לגופיה ולאגמורי נמי אמעשר בהעברה העברה: **ומאי חוים**. דפדייה דצבור לגופיה וְ ולאגמורי אמעשר ולא יגאל דמעשר לאפניו ולמיגמר גזירה שזי מחרמים אינא לא יגאל דמעשר לגופיה דלא וי' פדה ולאגמורי אצבור העברה העברה דכצור לאפניו ולמיגמר גזירה שזי מחרמים דאסור צמכירה דהא מעשר כצר קיס לן וי' דגמרגא ליה גאולה מחרמים:

כל חרם ו קדשים הוא. הוא אסור צמכירה: (ג) **מסתפנא מעשר**. הוה ליה לרצויי דצין חרמים דגאולה כתב ציה כמו צחרמים ולמעוטי צכור דפדייה כתב ציה: לא יגאל דחרמים לא לריך. ולא משזס דגמר מצכור אלא מסצנא נפקא לן דאינו צפדייה: **הקדש נינהו**. ואינו צפדייה ולא דמי לקדשי מוצח: חולין נינהו. ויכול למוכרן כהן לכל מי שירצה: לך יסי. צרשות כהן הן כשאר ממונו:

פרק חמישי בכורות לב.

דלא יאמר דא ינא⁽¹⁾ בתרמים וגמר צמעשר מה מעשר קדוש ואינו ננא⁽²⁾. ואי"מ דילמא הוה ילפינן מהקדש ילא דתפדה וי"ל דלחומרא ילפינן א"ג משזס דצחרמים כתיב לא ימכר ומוקמינן ⁽³⁾ צזו לא יגאל: **הוא ולא בבזר**. רנא נמי דמשני צסמוך שלא ימכר וְ בתרמים לא לריך אית ליה נמי

הוא ולא צכור כדמוכח צפ"ק דתמורה (דף ה:) גבי אי עציז לא מהני דאי לא הוא הוה ילפינן צכור העצרה העצרה ממעשר ואציי נמי דמוקי צפ"ק דתמורה הוא צהוימו יהא מ"מ הוה דריש הוא ולא צכור ⁽⁴⁾ מדסמך ליה הוא לקדש קדשים ⁽⁵⁾ דמשמע הוא צקדושתו יהא: **רבא אמר דא ינא**⁽⁶⁾ דחרמים דא צריך. כך כחזו צספרים ורש"י

יט גרס לא ימכר משזס דדייק דליתנהו היכא אי צי צעליס הקדש נינהו ואי צלא יגאל קאמר והא קדשי צדק הצית נגאלין ור"מ מפ' דהקדש נינהו יט קאמר היינו אפי' נפדו דקדש קדשים יט משמע ליה קדושת הגוף עד צזאו ליד כהן ומיזו קשיא לר' דצפ"ק דתמורה (דף ה:) משמע דמוכחינן דלין מועיל פדיון יט מהזא צהוימו יהא לאציי דאי עציז מהני ולרנא דאמר לא מהני נפיק מלא יגאל גופיה וא"כ היכי הוה דייק הכא דלא יגאל לא לריך משזס דאי צי צעליס הקדש נינהו אפילו נפדו הוא גופה מלא יגאל נפקא ליה לרנא ועוד קשיא אחרת שהקשה רש"י הא דקאמר אס אינו ענין לחרמים תהו ענין למעשר יט מאי לריך מעשר ללא יגאל דחרמים הא צגופה כתב ואי משזס לא ימכר יט⁽⁷⁾ צננייה הכי ה"ל

למימר ואס אינו ענין לגאולה דצגופה כתב תנהו ענין למכירה א"ג יאמר לא יגאל דחרמים למנא לי ש"מ לאפניו: **והא צאחר שחיטה ננא⁽⁸⁾ הא בעי העברה והעברה**. מינה לוקמה צמפרסכת דהרי היא כמיה לכל דצריה כדאמר יט צפ"צ דחולין (דף ג.) מדמי פסח מי אדמי הא תנא שחט צה שנים או רוב שנים כו' וי"ל דשמא זו היטה חשונה כמיה אף לענין תמורה והרצ רצי שמעון מנייציל"א וז"ל היה מפרש דהכא דגמרגה השמיטה כהלכתה לא חשינא מפרסכת כמיה והכל וְ פירשתי צמרוצה (צ"ק דף עו.) צשמעמין דפרה טעמאה טומאת אכולין וְ: פסק

מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני ומאי חזית דלא תפרה דבכור לגופיה ודמעשר לאפניו ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפניו דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה מאי נפקא מינה ⁽²⁾ הא תנא דבי רבי ישמעאל ⁽⁷⁾ ועב הכהן ⁽⁸⁾ ובא הכהן זו היא שייבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל ⁽⁹⁾ איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן ויליף בכור העברה העברה ממועשר דהא מעשר וְ נמי גמר גאולה גאולה מחרמים מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר וְ מעשר גאולה כמותו רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעליים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו ⁽⁷⁾ דתניא ⁽²⁾ חרמים כל זמן שהן בבית בעליים הרי הן בהקדש לכל דבריהם שנאמר ⁽⁴⁾ כל חרם קדש קדשים הוא לה' נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר ⁽⁶⁾ כל חרם בישראל לך יהיה לא יגאל

מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני ומאי חזית דלא תפרה דבכור לגופיה ודמעשר לאפניו ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפניו דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה מאי נפקא מינה ⁽²⁾ הא תנא דבי רבי ישמעאל ⁽⁷⁾ ועב הכהן ⁽⁸⁾ ובא הכהן זו היא שייבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל ⁽⁹⁾ איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן ויליף בכור העברה העברה ממועשר דהא מעשר וְ נמי גמר גאולה גאולה מחרמים מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר וְ מעשר גאולה כמותו רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעליים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו ⁽⁷⁾ דתניא ⁽²⁾ חרמים כל זמן שהן בבית בעליים הרי הן בהקדש לכל דבריהם שנאמר ⁽⁴⁾ כל חרם קדש קדשים הוא לה' נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר ⁽⁶⁾ כל חרם בישראל לך יהיה לא יגאל

מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני ומאי חזית דלא תפרה דבכור לגופיה ודמעשר לאפניו ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפניו דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה מאי נפקא מינה ⁽²⁾ הא תנא דבי רבי ישמעאל ⁽⁷⁾ ועב הכהן ⁽⁸⁾ ובא הכהן זו היא שייבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל ⁽⁹⁾ איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן ויליף בכור העברה העברה ממועשר דהא מעשר וְ נמי גמר גאולה גאולה מחרמים מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר וְ מעשר גאולה כמותו רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעליים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו ⁽⁷⁾ דתניא ⁽²⁾ חרמים כל זמן שהן בבית בעליים הרי הן בהקדש לכל דבריהם שנאמר ⁽⁴⁾ כל חרם קדש קדשים הוא לה' נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר ⁽⁶⁾ כל חרם בישראל לך יהיה לא יגאל

מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני ומאי חזית דלא תפרה דבכור לגופיה ודמעשר לאפניו ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפניו דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה מאי נפקא מינה ⁽²⁾ הא תנא דבי רבי ישמעאל ⁽⁷⁾ ועב הכהן ⁽⁸⁾ ובא הכהן זו היא שייבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל ⁽⁹⁾ איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן ויליף בכור העברה העברה ממועשר דהא מעשר וְ נמי גמר גאולה גאולה מחרמים מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר וְ מעשר גאולה כמותו רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעליים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו ⁽⁷⁾ דתניא ⁽²⁾ חרמים כל זמן שהן בבית בעליים הרי הן בהקדש לכל דבריהם שנאמר ⁽⁴⁾ כל חרם קדש קדשים הוא לה' נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר ⁽⁶⁾ כל חרם בישראל לך יהיה לא יגאל

מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני ומאי חזית דלא תפרה דבכור לגופיה ודמעשר לאפניו ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפניו דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה מאי נפקא מינה ⁽²⁾ הא תנא דבי רבי ישמעאל ⁽⁷⁾ ועב הכהן ⁽⁸⁾ ובא הכהן זו היא שייבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל ⁽⁹⁾ איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן ויליף בכור העברה העברה ממועשר דהא מעשר וְ נמי גמר גאולה גאולה מחרמים מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר וְ מעשר גאולה כמותו רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעליים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו ⁽⁷⁾ דתניא ⁽²⁾ חרמים כל זמן שהן בבית בעליים הרי הן בהקדש לכל דבריהם שנאמר ⁽⁴⁾ כל חרם קדש קדשים הוא לה' נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר ⁽⁶⁾ כל חרם בישראל לך יהיה לא יגאל

מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני ומאי חזית דלא תפרה דבכור לגופיה ודמעשר לאפניו ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפניו דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה מאי נפקא מינה ⁽²⁾ הא תנא דבי רבי ישמעאל ⁽⁷⁾ ועב הכהן ⁽⁸⁾ ובא הכהן זו היא שייבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל ⁽⁹⁾ איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן ויליף בכור העברה העברה ממועשר דהא מעשר וְ נמי גמר גאולה גאולה מחרמים מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר וְ מעשר גאולה כמותו רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעליים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו ⁽⁷⁾ דתניא ⁽²⁾ חרמים כל זמן שהן בבית בעליים הרי הן בהקדש לכל דבריהם שנאמר ⁽⁴⁾ כל חרם קדש קדשים הוא לה' נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר ⁽⁶⁾ כל חרם בישראל לך יהיה לא יגאל

מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני ומאי חזית דלא תפרה דבכור לגופיה ודמעשר לאפניו ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפניו דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה מאי נפקא מינה ⁽²⁾ הא תנא דבי רבי ישמעאל ⁽⁷⁾ ועב הכהן ⁽⁸⁾ ובא הכהן זו היא שייבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל ⁽⁹⁾ איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן ויליף בכור העברה העברה ממועשר דהא מעשר וְ נמי גמר גאולה גאולה מחרמים מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר וְ מעשר גאולה כמותו רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעליים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו ⁽⁷⁾ דתניא ⁽²⁾ חרמים כל זמן שהן בבית בעליים הרי הן בהקדש לכל דבריהם שנאמר ⁽⁴⁾ כל חרם קדש קדשים הוא לה' נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר ⁽⁶⁾ כל חרם בישראל לך יהיה לא יגאל

מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני ומאי חזית דלא תפרה דבכור לגופיה ודמעשר לאפניו ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפניו דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה מאי נפקא מינה ⁽²⁾ הא תנא דבי רבי ישמעאל ⁽⁷⁾ ועב הכהן ⁽⁸⁾ ובא הכהן זו היא שייבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל ⁽⁹⁾ איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן ויליף בכור העברה העברה ממועשר דהא מעשר וְ נמי גמר גאולה גאולה מחרמים מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר וְ מעשר גאולה כמותו רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעליים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו ⁽⁷⁾ דתניא ⁽²⁾ חרמים כל זמן שהן בבית בעליים הרי הן בהקדש לכל דבריהם שנאמר ⁽⁴⁾ כל חרם קדש קדשים הוא לה' נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר ⁽⁶⁾ כל חרם בישראל לך יהיה לא יגאל

מחרמים דמעשר מפני דבכור לא מפני ומאי חזית דלא תפרה דבכור לגופיה ודמעשר לאפניו ואימא דמעשר לגופיה דבכור לאפניו דנין גאולה מגאולה ואין דנין פדייה מגאולה מאי נפקא מינה ⁽²⁾ הא תנא דבי רבי ישמעאל ⁽⁷⁾ ועב הכהן ⁽⁸⁾ ובא הכהן זו היא שייבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דדמי ליה אבל ⁽⁹⁾ איכא דדמי ליה מדדמי ליה ילפינן ויליף בכור העברה העברה ממועשר דהא מעשר וְ נמי גמר גאולה גאולה מחרמים מיעט רחמנא גבי חרמים הוא הוא ולא בכור ואימא הוא ולא מעשר וְ מעשר גאולה כמותו רבא אמר לא יגאל דחרמים לא צריך דאיתנהו היכא אי בי בעליים הקדש נינהו אי בי כהן חולין נינהו ⁽⁷⁾ דתניא ⁽²⁾ חרמים כל זמן שהן בבית בעליים הרי הן בהקדש לכל דבריהם שנאמר ⁽⁴⁾ כל חרם קדש קדשים הוא לה' נתנן לכהן הרי הן כחולין לכל דבריהם שנאמר ⁽⁶⁾ כל חרם בישראל לך יהיה לא יגאל

עין משפט ונר מצוה

ז א מ"י פ"ו מהלכות

צורות הלכה ט:

ח ב מ"י פ"ו מהלכות ערכין

הלכה ה:

שיטה מקובצת

א) בשר כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך איהו: ב) וכן כי אתא רב דמי אמר: ג) לי ש"מ לאפניו: ד) אבל היכא דאיכא דדמי: ט) תיבת נמי נמחק: ו) מעשר מסתברא מעשר גאולה גאולה כמותו: ז) העור שחשיבות תיבת והגדין נמחק: ח) שחיטה מדאורייתא: ט) ואכלת בשר בברכה הס"ד. י) עצמות הילכך מצליעין ובאתריה: יא) חזק קדש קדשים: יב) את קדשי: יג) אינו חל אלא על העשירי הס"ד: יד) יין רחל יל כדכתיב: טו) היא גאולה הוא דיבור אחד: טז) לגופיה דלא יפדה ולאגמורי: יז) דלא יגאל ולאגמורי: יח) העברה העברה ממעשר: יט) לן ביה דגמרגא: כ) חרם קדש קדשים הוא כר במכירה ולא בכור הס"ד: כא) דתפרה ס"א דגפרה: כב) ימכר דחרמים לא: כג) ורש"י הניח לא טע נינהו דקאמר: כד) קדשים הוא משמע: כה) פדיון בתרמי כותני ביד בעליים מהזא שהוא בחיובו: כו) מה צריך תיבת מאי נמחק: כז) ימכר נקטיה הכי: כח) כפ"ק דחולין: כט) ה"ל פירשו במרובה בשמעתא דפרה:

רבינו גרשום

דבר שאינו נישום מחיים. היינו עור דאינו נישום אלא לאחר מיתה לא גזרו רבנן לאחר שחיטה דאינו נמכר בהבליע אטו קודם שחיטה אלא נמכר בהבליעה: וביתמי אוקמה רבנן אדאורי' דלא גזרו בהו משזס תקנת יתומים אלא אוקמה אדאורייתא דמחיים אינו נמכר הא לאחר שחיטה נמכר אפילו שלא בהבליעה: איזוהו דבר שאין בו ברכה מחיים. כלומר דמחיים אסור למוכרו וליהנות ממנו אלא לאחר שחיטה מותר הוי אומר מעשר בהמה א) של יתומים דאי דגדול רבנן גזרי ביה לאחר שחיטה אטו לפני שחיטה. ואי שאר פסולי המוקדשין אפי' מחיים נמכרין לאחר פדיונן: בעצמותיו. הבשר בדמי ועצמות: הן אלא בבסה. עצמותיה חשוכין למלאכה ויכול להבליע בהן: מר כי אתריה. מאן דאמר מצליעו באתריה חשיבי עצמות דעבדי מינייהו חלילין. ובאתריה דמר דאמר אין מצליעו לא עבדי מיניה חלילין: שכן חלין על הכל. בין על קדשי קדשים בין על קדשים קלים בין על חולין. מעשר בהמה אינו חל אלא על חולין: אף חרמים קדושים. דכתיב כל חרם קדש קדשים הוא: לאפניו ולמילף למעשר מה לא יגאל דחרמים לא ימכר נמי אף לא יגאל דמעשר לפניו ולאחריו. כדתנן קרא לתשיעי עשירי ולעשירי עשירי ולאחר עשר עשירי שלשתן מקודשין. מה שאין בתרמים: איכא למיפרך כדפרכינן מה לבכור שכן קדושתו מרחם: והעברת יתירא הוא. כלומר דלא צריך הכתוב לומר והעברת שהיה יכול לומר ונתת כל פטור רחס. אלא למנ נכתב בלשון והעברת להדיקשא

באורכה. הרי הן בהקדש. ויש כהן מפעלה (שרובין כח.).

באורכה. הרי הן בהקדש. ויש כהן מפעלה (שרובין כח.).

באורכה. הרי הן בהקדש. ויש כהן מפעלה (שרובין כח.).

באורכה. הרי הן בהקדש. ויש כהן מפעלה (שרובין כח.).

באורכה. הרי הן בהקדש. ויש כהן מפעלה (שרובין כח.).

באורכה. הרי הן בהקדש. ויש כהן מפעלה (שרובין כח.).

באורכה. הרי הן בהקדש. ויש כהן מפעלה (שרובין כח.).

באורכה. הרי הן בהקדש. ויש כהן מפעלה (שרובין כח.).

באורכה. הרי הן בהקדש. ויש כהן מפעלה (שרובין כח.).